



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCHAMAD ARIF, dikenal juga **MOCHAMMAD ARIEF**, bertindak

untuk dan atasnama diri sendiri maupun atas nama PT ECO WISATA NUSANTARA, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonosari Mulyo, Nomor 11/19, RT 021 RW 007, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, saat ini beralamat di Perumahan Royal Residence Blok B 17/67, RT 006 RW 002, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H. dan Samsul Arifin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hari Kristiyono, S.H. & Partner's, yang berkantor di Jalan Kebonsari Tengah Nomor 25 E, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jombangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **STEFANI RIA KRESNAWATI**, bertempat tinggal di Gubeng Kertajaya 2/11, RT 002, RW 013, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Abdul Hadi, S.H., M.H., Rizal Aries, S.H. dan Ivan Septian Situmeang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Abdul Hadi & Partners”, beralamat di Kalimas Baru III Gang Lebar Nomor 9, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2020, sebagai Tergugat I;
2. **SELY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Perum Nirwana Asri Blok J/13, Kelurahan Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Abdul Hadi, S.H., M.H., Rizal Aries, S.H. dan Ivan Septian Situmeang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Abdul Hadi & Partners”, beralamat di Kalimas Baru III Gang Lebar Nomor 9, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2020, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2020 dalam Register Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Eco Wisata Nusantara salah satu perusahaan yang bergerak di Bidang Property, Perumahan dan Peukiman, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 01, tertanggal 01 Maret 2017 melalui Notaris Anaita Kurniati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pasuruan dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 Maret 2017, Nomor AHU-0010250.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Eco Wisata Nusantara;
2. Bahwa Penggugat pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 pernah menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : PPJB/00079/EE 20/JUNI 2018 dengan Tergugat I, perihal untuk Jual Beli atas sebidang Tanah dan Bangunan, di Blok EE/No.20, seluas 90 M2, Terletak di Desa Damarsih, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Dikenal dengan Perumahan Eco Wisata Juanda Blok EE/20 Type New Azura, 30/90 M2;
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian aquo Penggugat dan Tergugat I sepakat harga Tanah dan Bangunan tersebut sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I setelah sepakat dengan harga Jual Beli Tanah dan Bangunan Tersebut, maka Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Rekening Perusahaan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1410-5657-5859-6, atasnama PT. Eco Wisata Nusantara, sebagaimana tertuang pada Pasal 2 perjanjian a quo;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana Pasal 3 Surat Perjanjian penandatanganan Ikatan Jual Beli para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I sepakat akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 dihadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa Penggugat sangat terkejut jika Tergugat II, pada sekitar bulan April 2020. Meminta agar Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I untuk dibatalkan. Pada akhirnya Penggugat membuatkan Formulir Pembatalan Pemesanan Rumah. Saat itu Tergugat II yang menandatangani Surat Pada Formulir Pembatalan tertanggal 15 April 2020;
7. Bahwa dalam Formulir Pembatalan Pemesanan Rumah tersebut Para Tergugat meminta agar uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat untuk dikembalikan, sehingga Penggugat dipaksa oleh Para Tergugat untuk menandatangani sebagaimana Surat Formulir Pembatalan Pemesanan Rumah agar bersedia untuk mengembalikan uang Para Tergugat sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Bahwa pada tanggal 24 April 2020, Penggugat ditagih oleh Para Tergugat untuk segera membayarkan kembali uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak sanggup untuk mengembalikan secara tunai dan sekaligus saat itu Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020, Penggugat ditagih kembali oleh Para Tergugat untuk segera melunasi sisanya sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), namun saat itu Penggugat tidak mempunyai uang sebesar itu, akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk saling menerima sebagaimana Jaminan Tanah milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta dokumen lainnya sebagaimana Surat Tanda Terima Berkas Surat Pethok D dan Sporadik Lengkap;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Surat Perjanjian a quo berbunyi : *“Kedua belah pihak telah sepakat bahwa dengan batalnya perjanjian pengikatan jual beli ini, maka uang yang telah disetor oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik sebagian atau seluruhnya/ hilang dan dianggap sebagai ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA segala tuntutan yang timbul karenanya”*;
11. Bahwa dengan demikian Para Tergugat bisa dikwalifikasikan telah Wanprestasi kepada Penggugat oleh karena membatalkan sepihak perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli a quo paling lambat 21 Juni 2020;
12. Bahwa Penggugat telah memenuhi segala Kewajibannya namun sampai dengan diajukannya gugatan saat ini Para Tergugat juga belum memenuhi semua kewajibannya, sehingga dengan demikian bahwa Para Tergugat telah mengingkari seluruh isi perjanjian dan bisa diakui bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat seperti terurai dalam posita-posita tersebut di atas adalah merupakan Ingkar Janji/ Cidera janji (*Wanprestasi*), sesuai yang diatur dalam Pasal 1234 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang menyebutkan:
 - “ *Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu*”.Bahwa menurut Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (1994)*, sebagaimana dikutip oleh Yahman, *Karakteristik (Wanprestasi)* dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Hukum Perdata terbagi menjadi tiga kategori bentuk ingkar janji tersebut diantaranya:

13.1. *Tidak memenuhi prestasi sama sekali;*

13.2. *Terlambat memenuhi prestasi; dan*

13.3. *Memenuhi prestasi secara tidak baik.*

14. Bahwa yang menjadi Dasar Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Para Tergugat yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi, sebagai berikut

➤ *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*

Dengan demikian Penggugat sudah selayaknya menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar semua ganti kerugian baik materiil maupun imateriil, yakni sebagai berikut :

15.1. Kerugian materiil :

Uang sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sebagai pembayaran kepada Para Tergugat yang diterima oleh Tergugat II dan Jaminan Asli atas Surat Tanda Hak Milik Penggugat yang diterima oleh Tergugat II;

15.2. Kerugian immateriil :

Akibat dari perbuatan Para Tergugat sehingga menimbulkan kecemasan yang sangat luar biasa bagi Penggugat yang jika dinilai dengan uang, kurang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini sehingga tidak menjadi *illusoir*, serta adanya sangkaan yang kuat dari Para Tergugat, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak sementara diketahui :

16.1. Tanah dan Bangunan terletak dan dikenal di Jl. Gubeng Kertajaya II/11, Rt 002, Rw 013, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.. Milik Tergugat I;

16.2. Tanah dan Bangunan terletak dan dikenal di Perumahan Nirwana Asri Blok J-13, Rt 017, Rw 005, Desa Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Milik Tergugat II;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, serta untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari pembangkangannya;

18. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didukung dengan bukti yang sempurna dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan secara *Uit Voerbaar Bij Voorraad* sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *Request Civil*.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Yth.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan untuk menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa perkara selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : PPJB/00079/EE 20/JUNI 2018. Surat yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat secara materiil sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menyerahkan Jaminan Surat-surat tanah milik Penggugat serta secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bilamana perlu Menggunakan Aparat Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Tanah dan Bangunan terletak dan dikenal di Jl. Gubeng Kertajaya II/11, Rt 002, Rw 013, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Milik Tergugat I dan Tanah dan Bangunan terletak dan dikenal di Perumahan Nirwana Asri Blok J-13, Rt 017, Rw 005, Desa Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Milik Tergugat II;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari pembangkangannya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kabul Irianto, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Tidak Berwenang Mengadili Perkara Agquo.

- Bahwa tidak tepat dan tidak berdasar apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena didalam Perjanjian Pengikatan jual-beli tanah dan bangunan No. PPJB/00079/EE 20/Juni 2018, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 tentang penyelesaian dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



perselisihan ayat (1) halaman 5 “ bilamana terjadi perselisihan yang timbul dalam melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai mufakat, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya”, sebagaimana Ketentuan Pasal 118 ayat (6) HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*) “ *Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih pengadilan negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam dari perjanjian)*”, maka sudah sepatutnya bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan pemilihan domisili dalam perjanjian adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam Pokok Perkara – Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat .
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dari point 1-18 adalah tidak benar dan seolah-olah mengada-ada.
3. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada point 6 Penggugat telah menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membatalkan perjanjian pada bulan april 2020, namun hal yang sebenarnya adalah Para Tergugat sangat kecewa dan merasa di bohongi oleh Penggugat, dan perlu diketahui didalam Perjanjian Pengikatan jual-beli tanah dan bangunan No. PPJB/00079/EE 20/Juni 2018, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Tentang Pembangunan Rumah Ayat (1) “bahwa Pihak Pertama/Penggugat akan membangun rumah kepada Pihak Kedua atau Para Tergugat selambat-lambatnya pada 18-24 bulan sejak ditandatangani PPJB ini dan pembangunan rumah dibuktikan dengan penandatanganan suatu berita acara

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



pembangunan dalam bentuk yang dipersiapkan oleh Pihak Pertama atau Penggugat”, Jo. Pasal 6 jaminan masing-masing pihak ayat (1)“ Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa rumah yang dijual sesuai pasal 1 ayat (1) perjanjian ini milik Pihak Pertama sepenuhnya tidak tersangkut sengketa, dan bebas dari sitaan, untuk Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak kedua dari segala tuntutan, gugatan atau tagihan dari Pihak manapun sepanjang menyangkut hak Pihak Pertama atas rumah tersebut” apabila dilihat dari perjanjian PPJB tersebut Pihak Pertama telah wanprestasi sampai saat ini belum ada pembangunan sama sekali, dan mengingat telah lewat waktu, sehingga sedah sepatutnya bagi Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan semua uang pembelian rumah telah lunas sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa perlu diketahui dalam gugatan Penggugat pada Point 8 adalah tidak benar, hal sebenarnya adalah Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai, dan tidak pernah meminta untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil yaitu dengan memberikan Sertipikat Hak Milik berupa tanah berlokasi di gresik dan membayar uang Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) cara yang seperti ini adalah inisiatif dari Penggugat, bahwa perlu diketahui pembayaran uang Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ditranfer kerekening Tergugat II tanpa ada pemberitahuan dan atau tanpa adanya addendum dalam perjanjian PPJB pembelian tanah dan bangunan **Aqou**, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah akal-akalan belaka, supaya Para Tergugat terlihat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya tetap beritikad baik dan melunasi pembayaran pembelian tanah dan bangunan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi resmi dari PT. Eco Wisata Nusantara pada tanggal 8 juni 2018, diterima dan ditandatangani oleh Anurtiningsih (ACC Finance), Arum Puji Astutik (Cashier).
6. Bahwa apa didalilkan oleh Penggugat dalam Point 12, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya, namun kewajiban seperti apa ?, bahkan Para Tergugat Telah melaksanakan kewajiban pembayaran dan melunasi sesuai dengan harga property yang ditawarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun sampai saat ini Para Tergugat belum menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Penggugat, dan mengingat sampai saat ini belum ada pembangunan sama sekali dan tanah tersebut belum jelas kepemilikannya atau dalam sengketa (siapa pemiliknya).
7. Bahwa Para Tergugat adalah pembeli dengan itikad baik sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 yang mengatur bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) Jo. Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang kaedah hukumnya bersbunyi : “ *Pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah*”.
8. Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas permohonan CB (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana pada posita Point (16), karena tanah dan bangunan terletak di jalan gubeng kertajaya II/11, Rt/Rw : 002/013, kelurahan kertajaya, kecamatan gubeng, Kota Surabaya menurut Penggugat adalah milik Tergugat I, tanah dan bangunan Perumahan Nirwana Asri Blok J-13, Rt/Rw :017/005, Desa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan, kecamatan krian, Kabupaten Sidoarjo menurut Pnggugat adalah milik Tergugat II adalah bukan milik Para Tergugat, dan Pnggugat dan mengajukan CB (Conservatoir Beslaag) tidak menyebutkan batas-batas tersebut sebelah utara, selatan, barat, dan timur.

9. Bahwa Para Tergugat menolak terhadap kerugian materiil Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yang diajukan oleh Pnggugat terkesan mengada-ada, bahwa esensi dari kerugian materiil adalah kerugian yang tampak akibat dari wanprestasi, dan kerugian Immateriil adalah kerugian yang tak tampak, maka harus di buktikan adanya kerugian tersebut.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap mempergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Pnggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Pnggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Pnggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada gugatannya adalah akal – akalan belaka, karena Para Pnggugat Rekonpensi pada prinsipnya hanya ingin kembali uang yang telah dibayar kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), karena telah wanprestasi atau ingkar janji atas Perjanjian Pengikatan jual-beli tanah dan bangunan No. PPJB/00079/EE 20/Juni 2018, bahwa sampai saat ini Para Pnggugat Rekonpensi tidak bisa menikmati atas rumah dan bangunan yang telah di perjanjikan oleh Tergugat Rekonpensi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Tentang Pembangunan Rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) “bahwa Pihak Pertama/Penggugat akan membangun rumah kepada Pihak Kedua atau Para Tergugat selambat-lambatnya pada 18-24 bulan sejak ditandatangani PPJB ini dan pembangunan rumah dibuktikan dengan penandatanganan suatu berita acara pembangunan dalam bentuk yang dipersiapkan oleh Pihak Pertama atau Penggugat”, Jo. Pasal 6 jaminan masing-masing pihak ayat (1) “ Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa rumah yang dijual sesuai pasal 1 ayat (1) perjanjian ini milik Pihak Pertama sepenuhnya tidak tersangkut sengketa, dan bebas dari sitaan, untuk Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak kedua dari segala tuntutan, gugatan atau tagihan dari Pihak manapun sepanjang menyangkut hak Pihak Pertama atas rumah tersebut”.

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan digugatnya Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan Immateriil, yang berakibat pada nama baik Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, dan disamping itu Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

5. Bahwa apabila diperinci kerugian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut pada butir 4 adalah :

5.1. Kerugian materiil : berupa tidak Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa menikmati dan menempati rumah dan bangunan yang telah diperjanjikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Rekonvensi mengontrak rumah untuk ditempati harga kontrak tiap tahunnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juttaa rupiah), namun Para Penggugat Rekonvensi mengontrak selama 2 (dua) tahun jadi uang yang dikeluarkan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ingkar janji atau wanprestasi adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

5.2. Kerugian Immateriil berupa tercemarnya nama baik kredibilitas Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kesehatan Tergugat I (Stefani Ria Kresnawati) terganggu atau mengalami keguguran di usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, dan jika kerugian tersebut dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

6. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung oleh bukti surat yang kuat, untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengalihkan aset-aset perusahaan berupa :

1. Nomer Rekening : 1410-5657-5859-6, Bank Mandiri atas nama PT. Eco Wisata Nusantara.

2. Perumahan Royal Residence Blok B 17/67, Rt/Rw : Kelurahan Sumur welut, kecamatan lakarsantri, kota Surabaya, Milik Penggugat.

Maka Para Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aqou untuk meletakkan sita jaminan.

7. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai dalam melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a qou* untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang Relatif memeriksa dan mengadili Perkara Aqou.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara – Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan jual-beli tanah dan bangunan No. PPJB/00079/EE 20/Juni 2018.
3. Menyatakan Perjanjian Pengikatan jual-beli tanah dan bangunan No. PPJB/00079/EE 20/Juni 2018 antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Sah.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset berupa :

1. Nomer Rekening : 1410-5657-5859-6, Bank Mandiri atas nama PT.

Eco Wisata Nusantara, milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

2. Perumahan Royal Residence Blok B 17/67, Rt/Rw : Kelurahan Sumur

welut, kecamatan lakarsantri, kota Surabaya, Milik Penggugat Konvensi.

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 9 Februari 2021. Terhadap replik tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 16 Februari 2021. Replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Eco Wisata Nusantara Nomor 1 tanggal 1 Maret 2017 dibuat di hadapan Notaris Anaita Kurniati, diberi tanda P-1;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli, Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120018053319, tanggal 31 Oktober 2018, Nama Perusahaan PT Eco Wisata Nusantara, , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120018053319, Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia(KBLI), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Izin Lokasi Rencana Kegiatan Agroindustri, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Izin Lokasi Rencana Kegiatan Perdagangan Bahan Bahan Bangunan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Izin Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi, Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 27 Pebruari 2018, Nomor 32, tentang Pengoperan Hak Atas Penggarapan Tanah, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 27 Pebruari 2018, Nomor 33, tentang Kuasa Khusus, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi PT. Eco Wisata Nusantara, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Luas Tanah Yang Dikuasai, tanggal 2 Juli 2019, ditandatangani Mochammad Arief, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai fotokopi, Pakta Integritas Pengurusan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 8 April 2019, ditandatangani Mochammad Arief, diberi tanda P-11;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



12. Fotokopi sesuai asli, Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 27 Pebruari 2018, Nomor 37, tentang Kuasa Khusus, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli, Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 27 Pebruari 2018, Nomor 36, tentang Pengoperan Hak Atas Penggarapan Tanah, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Desa Darmasi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, No. PPJB diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai print out, Tanda Terima Berkas Surat Petok D Dan Sporadik Lengkap P-15;
16. Fotokopi sesuai fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3578084708870003 atas nama Stefani Ria Kresnawati, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 3578080501080150 atas nama Teguh Riyanto, S.Sos., M.Si., diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli, Formulir Serah Terima Dokumen, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti tulisan yang bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo No. PPJB/00079/EE 20/Juni/2018 tanggal 8 Juni, diberi tanda TI.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi Resmi Nomor EWJ-PK/VI/2018/2, tanggal 8 Juni 2018, untuk pembayaran cash keras oleh Sely Gunawan, sejumlah Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang diterima oleh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chashier (Arum Pujiastutik), Acc Finance (Anurтинingsih), diberi tanda TI.II-2;

3. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi Resmi Nomor EWJ-BP/V/2018/2, tanggal 30 Mei 2018, untuk pembayaran booking kavling hj:240 (cash keras) (New Azura 1 30/90 E.E.20), sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sely Gunawan yang diterima oleh Chaser (Yanti), Acc Finance (Anurтинingsih), diberi tanda TI.II-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi, Pricelist EWJ Bulan Juni, Perumahan Eco Wisata Juanda, Desa Damarsih, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, diberi tanda TI.II-4;
5. Fotokopi masterplan Eco Wisata Juanda, diberi tanda TI.II-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi, Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL-B/493/VI/RES.1.11./2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda TI.II-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/2184/X/RES.1.1.2020/Satreskrim ke-6 tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda TI.II-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/2184/X/RES.1.1.2020/Satreskrim ke-7 tanggal 31 Oktober 2020, diberi tanda TI.II-8;
9. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/2184/X/RES.1.1.2020/Satreskrim ke-8 tanggal 5 November 2020, diberi tanda TI.II-9;
10. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3578084708870003 tanggal 28 April 2012 atas nama Stefani Ria Kresnawati, diberi tanda TI.II-10;
11. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515111809850001 tanggal 10 April 2012 atas nama Sely Gunawan, diberi tanda TI.II-11;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/2184/X/RES.1.1.2020/Satreskrim ke-9 tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda TI.II-12;

13. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan dari Eko Supriyanto tanggal 2 Juni 2020, diberi tanda TI.II-13;

14. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya Nomor: Sket/344/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda TI.II-14;

15. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi No. 011/FAP/I/2020 tanggal 15 Juni 2020, uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda TI.II-15;

16. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi No. 016/FAP/I/2020 tanggal 5 Juli 2020, uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda TI.II-16;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili relatif;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut: Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena didalam Perjanjian Pengikatan jual-beli tanah dan bangunan No. PPJB/00079/EE 20/Juni 2018, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 tentang penyelesaian dan perselisihan ayat (1) halaman 5 “ bilamana terjadi perselisihan yang timbul dalam melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan meyelesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai mufakat, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya”, sebagaimana Ketentuan Pasal 118 ayat (6) HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*) “ *Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih pengadilan negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam dari perjanjian)*”, maka sudah sepatutnya bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan pemilihan domisili dalam perjanjian adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili relatif , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat;
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal:
 - 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 - 2) Tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya);
- e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan diajukan ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
- f. Untuk daerah yang berlaku RBg apabila obyek gugatan yang menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada;
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta maka gugatan diajukan ditempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T.I.II-1 berupa Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo No. PPJB/00079/EE 20/Juni/2018 tanggal 8 Juni 2018, bukti tersebut tanpa disertai dengan bukti asli dan ternyata bukti TI.II-1 tersebut sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 berupa Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo No. PPJB/00079/EE 20/Juni/2018 tanggal 8 Juni 2018, sehingga bukti TI.II-1 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TI.II-1 dan P-4 dibuat dan ditandatangani oleh Mochammad Arief, S.Kom (Penggugat) sebagai pihak pertama dan Stefani Ria Kresnawati (Tergugat I) sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa pada bukti TI.II-1 dan P-14, mengenai penyelesaian perselisihan disebutkan dalam pasal 10 sebagai berikut:

“ bilamana terjadi perselisihan yang timbul dalam melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai mufakat, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, bahwa permasalahan pokok gugatan Penggugat adalah berawal dari adanya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR tersebut, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta (bukti TI.II-1 dan P-14), maka gugatan diajukan ditempat domisili yang dipilih yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang kewenangan mengadili relatif yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, dapat diterima;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili relatif diterima, maka putusan ini mengakhiri perkara;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kewenangan Mengadili relatif dapat diterima, maka terhadap Gugatan Rekonpensi tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, Pasal 136 HIR serta mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.204.000,00 (tiga juta dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh : Dasriwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afandi Widarijanto, S.H. dan Eni Sri Rahayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sidoarjo., tanggal 18 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 diucapkan Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Prayitno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Dasriwati, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Prayitno, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. PNBP	Rp 40.000,00
4. Biaya panggilan	Rp 264.000,00
5. Biaya PS	Rp 2.750.000
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp3.204.000,00

(tiga juta dua ratus empat ribu rupiah)